

UGEL-Tocache
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



Resolución Directoral N° 001503

Tocache, **16 ABR 2019**

Visto los documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural N° 000766-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 27 de septiembre del 2018, se reconoce como crédito devengado por concepto de 30% de Preparación de Clases y Evaluación, desde mayo de 1996 al 25 de noviembre del 2012, a favor de la docente Gladys Nieves MACEDO YDME, en cumplimiento al Expediente Judicial N° 2015-129-CA;

Que, con Informe N° 005-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-DS, de fecha 17 de diciembre del 2018, la Responsable de Cálculo - Deudas Sociales, hace referencia que se realizó el cálculo con la respectiva Resolución Jefatural N° 000766-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30 de la docente Gladys Nieves MACEDO YDME referente al 30% de Preparación de Clases y Evaluación; y a petición de la parte solicita la rectificación de la resolución ya mencionada manifestando que no se ha considerado para la aplicación en la hoja de cálculo el tiempo de servicio del año 1998, según el Informe Escalonario N° 000473-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303;

Que, con Opinión Legal N° 013-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 15 de febrero del 2019, el Asesor Legal sugiere que se eleve el Informe N° 005-2018-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-DS al Despacho de Dirección para que, según sus funciones y atribuciones conferidas, emita el Acto Resolutivo declarando la Nulidad de la Resolución Jefatural N° 000766-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30, de fecha 27 de septiembre del 2018;

Que, con Memorando N° 051-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/D, de fecha 07 de marzo del 2019, el Director de la UGEL-Tocache, en atención a los documentos precedentes, autoriza proyectar Resolución Directoral Declarando la nulidad de la Resolución Jefatural N° 000766-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30, de fecha 27 de septiembre del 2018, en la cual reconoce como crédito devengados a favor de la docente Gladys Nieves MACEDO YDME, ya que no se ha considerado para la aplicación en la hoja de cálculo el tiempo de servicio del año 1998, según el Informe Escalonario N° 000473-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303;

Que, asimismo es necesario invocar el artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, que precisa sobre las Causales de Nulidad, y precisa que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho (...), en su numeral 2° indica lo siguiente "El defecto o la Omisión de alguno de sus requisitos de validez (...). Es decir la omisión contenida al no haber considerado las labores realizadas en el año 1998, por tanto afecta de manera parcial la validez del Acto Administrativo en consecuencia deviene en Nulidad al contener vicios;

Que, asimismo es necesario y pertinente precisar que la Entidad se encuentra dentro del plazo establecido en nuestro ordenamiento Legal Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, para poder declarar la Nulidad de Oficio del Acto Administrativo contenido en la Resolución Jefatural N° 000766-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30, de fecha 27 de septiembre del 2018;

Que, consecuentemente a lo expresado en el numeral precedente se tendrá en consideración a lo indicado en el artículo 11° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, que precisa sobre la Instancia Competente para declarar la Nulidad de Acto Administrativo, que en su numeral 11.2 a la letra precisa "La Nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (...). Es decir dentro de la Entidad corresponde emitir el Acto Resolutivo declarando la Nulidad de la Resolución Jefatural N° 000766-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30, de fecha 27 de septiembre del 2018, al Titular de la Entidad – Director de la UGEL Tocache.



001503

De conformidad con la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Título I, Cap. II Art. 10° numeral 2; y Art 11° numeral 11.2;

SE RESUELVE:

1. DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 000766-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE.30 de fecha 27 de septiembre del 2018; en la cual se reconoce como crédito devengado por concepto de 30% de Preparación de Clases y Evaluación a la docente Gladys Nieves MACEDO YDME, por no haberse considerado las labores realizadas en el año 1998, de acuerdo a la Opinión Legal N° 013-2019-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 15 de febrero del 2019;

Regístrese y Comuníquese,

Lic. Félix Rubén SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



FRSC/DUGEL
MCD/JO
KVSG/EA-I
SVTM/DS